

Vertrag Nr.: 90051158



Strecke: Winterthur - Frauenfeld
Gemeinde: Frauenfeld
Linie Nr. / km: 840 / 41.640
ImmoRail-ID: 717246

VERTRAG

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Publikumsanlagen und Gebäude
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(im Folgenden: SBB)

und

Verein Pro Streetart Schweiz

vertreten durch Marco Niedermann (Präsident)
Hertenstrasse 10
8500 Frauenfeld

(im Folgenden: Verein)

betreffend Wandgestaltung der Murgbrücke in Frauenfeld

1. Ausgangslage

Das Streetart Festival Frauenfeld 2023 findet zwischen dem 2. Juni bis 4. Juni 2023 statt und wird von der Stadt Frauenfeld und dem Kanton Thurgau mit Fördergeldern finanziert und unterstützt. Am Festival werden rund 60 Streetart Künstler teilnehmen, welche durch den Verein vertreten werden. In diesem Rahmen ist auch die Gestaltung von sechs Murals (Wandgestaltungen) an den Brückenpfeilern an der Kurzenerchingerstrasse geplant. Drei dieser sechs Murals werden auf Brückenpfeilern der Murgbrücke, welche sich im Eigentum der SBB befindet, erstellt.

Die Erstellung der Murals erfolgt durch professionelle Streetart Künstler gemäss einem vorgängig durch die SBB und die Stadt Frauenfeld genehmigten Konzept.

2. Grundsatz

- 2.1. Die SBB erklärt sich einverstanden, die drei Brückenpfeiler (Fläche 1, 3 und 6 rot umrandet in der Projektbeschreibung vom 12.12.2022) durch den Verein (oder durch Dritte in deren Auftrag) im Rahmen des Wandgestaltungskonzepts einmalig und unentgeltlich bemalen zu lassen.
- 2.2. Das Wandgestaltungskonzept wurde vorgängig durch die SBB und die Stadt Frauenfeld genehmigt und bildet integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrags (Projektbeschreibung vom 12.12.2022).

3. Vertragsbestandteile

- 3.1. Der Vertrag setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
 - der vorliegenden Vertragsurkunde;
 - einem SBB Situationsplan vom 28.03.2023
 - Projektbeschreibung vom 12.12.2022
- 3.2. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vertragsbestandteilen, hat das vorliegende Vertragsdokument Vorrang.

4. Erstellung und Instandhaltung

- 4.1. Die Bemalung, die an den Brückenmauern der SBB erstellt bzw. angebracht wird, muss dem, durch die SBB genehmigten, Wandbemalungskonzept entsprechen. Der Verein trägt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Bedingungen.
- 4.2. Es ist sicherzustellen, dass an der Bausubstanz des Brückentragwerks durch die Murals kein Schaden entsteht.
- 4.3. Dem Verein ist es bekannt und er akzeptiert, dass die Möglichkeit existiert, dass die Murals bei den Arbeiten der SBB an ihren eigenen Bauwerken (z.B. Unterhaltsarbeiten, Inspektionen, usw.) beschädigt werden können. Sollte sich eine solche Beschädigung ereignen, kann der Verein, in Absprache mit der SBB, auf eigene Kosten die

Instandsetzung der Murals durchführen. Jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber der SBB sind vollumfänglich ausgeschlossen.

- 4.4. Im Falle einer Verletzung der vorgenannten Pflicht, ist die SBB berechtigt, das Entfernen der Bemalung durch den Verein anzuordnen oder nötigenfalls auf Kosten des Vereins ausführen zu lassen. Jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber der SBB sind vollumfänglich ausgeschlossen.

5. Rechte an den Murals

- 5.1. Sämtliche Urheber- und Verwertungsrechte an den Murals gehören ausschliesslich der SBB. Der Verein überträgt der SBB alle Schutzrechte (Immaterialgüter- und Leistungsschutzrechte sowie Anwartschaften auf solche) an den realisierten Wandbemalungen im Zeitpunkt ihrer Entstehung. Er verzichtet auf die Ausübung nicht übertragbarer Persönlichkeitsrechte.
- 5.2. Die SBB ist berechtigt, selbst oder durch Dritte, jederzeit und ohne Entschädigung die Murals zu fotografieren, filmen und anderweitig zu kopieren oder reproduzieren und für ihre Zwecke zu nutzen (z.B. Werbezwecke).
- 5.3. Der Verein stellt sicher, dass die in dieser Bestimmung vorgesehenen Rechte und Pflichten, im Besonderen die Abtretung der Urheber- und Verwertungsrechte und somit auch das jederzeitige Recht, die Wandbemalungen zu entfernen, auch gegenüber den Künstlern gelten, ohne dass es einer separaten Vereinbarung mit der SBB bedarf und ohne Kostenfolgen für die SBB. Der Verein haftet der SBB für die Einhaltung dieser Bestimmung und für jegliche Nachteile, welche der SBB entstehen sollten. Der Verein verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten unverzüglich abzuwehren und sämtliche Kosten (inklusive Schadenersatzleistungen) zu übernehmen, welche der SBB daraus entstehen.

6. Entfernung

- 6.1. Die SBB kann jederzeit eine teilweise oder vollständige Entfernung der Murals auf Kosten des Vereins verlangen. Der Verein ist dann verpflichtet, die bemalten Flächen in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.
- 6.2. Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, hat die Entfernung sachgemäss und in Absprache mit der SBB zu erfolgen.
- 6.3. Sofern die entsprechenden Arbeiten nicht innerhalb der von der SBB angeforderten Frist ausgeführt werden, kann die SBB diese auf Kosten des Vereins ausführen.

7. Kosten

- 7.1. Sämtliche Kosten für die Erstellung, Instandhaltung und Entfernung der Wandgestaltung gehen ausschliesslich zu Lasten des Vereins.

- 7.2. Der SBB dürfen keine Kosten entstehen. Die SBB ist in jedem Fall schadlos zu halten, falls die Murals zu einem erhöhten Unterhalts- oder Erneuerungsaufwand der Brückenwände führen.

8. Bahnbetrieb und Sicherheit

- 8.1. Der Bahnbetrieb darf durch Erstellung, Unterhalt und Entfernung nicht beeinträchtigt werden.
- 8.2. Während Erstellung, Unterhalt, Entfernung und allen anderen Arbeiten darf der Gleisbereich zu keiner Zeit betreten werden. Das Klettern an den Anlagen der SBB ist verboten. Auch der Einsatz von längeren und sperrigen Gegenständen sowie von Wasserstrahlen, Hochdruckreinigern o. ä. in einem Bereich von 5 Metern oder näher zur äusseren Grenze des Schotterbetts (horizontal gemessen und unabhängig von der Höhenlage der Aufstandsfläche) ist strikt verboten! (Fahrleitung – Gefahr des Stromschlags).
- 8.3. Muss der Gleisbereich betreten werden oder müssen längere und sperrige Gegenstände, Wasserstrahlen, Hochdruckreiniger o. ä. in einem Bereich von 5 Metern oder näher zur äusseren Grenze des Schotterbetts eingesetzt werden, ist vorgängig ein Sicherheitsdispositiv bei der SBB zu bestellen. Sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Vereins. Allfällige Aufwendungen der SBB, die für die Prüfung und Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind, werden dem Verein gemäss Art. 19 des Eisenbahngesetzes in Rechnung gestellt.
- 8.4. Die SBB hat zu jedem Zeitpunkt Zugang zu den Flächen für Reparaturarbeiten oder Überprüfungen jeglicher Art. Schäden an den Wandgestaltungen sind in Kauf zu nehmen (vgl. Ziff. 4.3 hiervoor).

9. Haftung

- 9.1. Der Verein hält die SBB für allfällige Schadenersatzforderungen im Zusammenhang mit den Murals schadlos.
- 9.2. Der Verein haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit den Murals verursacht werden. Der Verein haftet zudem für Schäden, die im Zusammenhang mit den, ihm nach diesem Vertrag, obliegenden Arbeiten und Verpflichtungen entstehen.

10. Gebühr und Kosten

- 10.1. Die SBB erhebt für ihre Aufwendungen betreffend die technische Prüfung der Anfrage des Vereins und die Vertragserstellung eine Entschädigung von:
CHF 800.– zuzüglich Mehrwertsteuer.

Diese Entschädigung wird einmalig bei Vertragsunterzeichnung erhoben.

10.2. Die weiteren Leistungen der SBB im Zusammenhang mit den Murals sowie allfällige Mehrkosten, werden zu Herstellkosten zuzüglich der Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten und der Mehrwertsteuer (zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Steuersätze) fakturiert.

10.3. Die Zahlungsfrist beträgt für alle Rechnungen 30 Tage ab Rechnungsstellung.

11. Vertragsänderung

Änderungen an diesem Vertrag bedürfen der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien.

12. Übertragung

Der vorliegende Vertrag darf ohne Zustimmung der SBB nicht auf einen Dritten übertragen werden.

13. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Bern. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

14. Schlussbestimmung

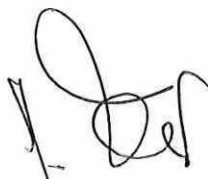
14.1. Der Vertrag tritt durch beidseitige Unterzeichnung der Parteien in Kraft.

14.2. Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

Zürich, 05.06.2023

Für die SBB:


Bodo Jatsch i.A. Andreas Huber
Leiter Überwachung Region Ost


Jeannette Fuhrer
Vertragsmanagerin

Frauenfeld, 21.5.23

Für den Verein Pro Streetart Schweiz:


Marco Niedermann
Präsident